

1511918-26.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263844/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 20507671 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 68/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2263844 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511918-26.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511918-26.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263844/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 20507671 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 68/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2263844 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RENATO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 134/136).

Notificação (página 156). Defesa preliminar (páginas 157/158). Recebimento da denúncia (página 159). Citação pessoal (página 167). Prova oral e interrogatório (página 202). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 202), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) manutenção da pena no mínimo legal; b) reconhecimento e compensação da confissão em relação à reincidência, nos termos do tema repetitivo 585 do STJ; c) seja afastada a aplicação da causa de aumento da pena na terceira fase; d) cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, considerada a prisão provisória nos termos do artigo 387, §2º, do Código de

Processo Penal (páginas 197/201).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 92/94).

Quanto à autoria, o réu, admitiu, em seu interrogatório judicial, que fazia quatro dias que estava “na biqueira” vendendo drogas. Por outro lado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis Adriano da Silva Lopes e Amil Jorge narraram que, noticiado o intenso tráfico de drogas no local, foi realizada observação policial e o acusado visualizado, em mais de uma oportunidade, comercializando drogas. Ele era procurado pelos usuários de entorpecentes, recebia o dinheiro e buscava o entorpecente, para servir o adquirente. Daí, então, houve a sua detenção e a apreensão dos estupefacientes com o denunciado (cocaína, crack e maconha), além de mais porções de maconha, dinheiro e anotação da traficância (perícia a respeito - páginas → 101/103), tudo escondido sob uma telha (página 202).

Então, a confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Tudo isso considerado, certo que Renato Santos da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, e 13 (treze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), pela variedade de drogas, e mais 1/6 (um sexto), pelos maus antecedentes (página 56 → autos nº 0006849-77.2014.8.26.0428). Em segunda fase, compenso a agravante da reincidência específica (páginas 57/58 → autos nº 0003842-29.2017.8.26.0604) com a atenuante da confissão, consignando que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça preconiza a compensação da reincidência específica com a confissão, ressalvada a multirreincidência. Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (os maus antecedentes e a reincidência afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, uma vez que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra RENATO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra a saúde pública. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Decreto, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União (FUNAD), do dinheiro apreendido, porquanto decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA